

МИНСТРОЙ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ СП 59.13330.2012 (ИСХ. 37163-АС/08 ОТ 09.11.2016)

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрено в рамках компетенции письмо ООО «Спектр безопасности» от 16 октября 2016 г. № 06 и сообщается.

В настоящее время пункт 1.2 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» определяет, что в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд маломобильных групп населения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и так далее, следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. Следовательно, для этой категории граждан нужно предусматривать необходимые мероприятия, в том числе установленные пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в соответствии с принципом «разумного приспособления».

Пунктом 15 статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. Здесь важно учитывать, что вышеуказанный закон не требует, а допускает использование площади вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, для устройства безопасных зон и то, только в тех случаях, если лифты в здании имеются или должны быть предусмотрены по нормам.

Решение вопроса о необходимости устройства лифтов в жилом здании регулируется положениями СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» в том числе и пунктом 4.8 данного свода правил.

Следовательно, никакого противоречия между требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» не существует.

Каждый из этих документов регулирует по сути разные вопросы. Поэтому ссылаться при проектировании лифтов в жилых домах следует на оба этих документа, только в своей области применения.

Расчет необходимого времени эвакуации, которое является диктующим параметром при решении вопроса о создании зон безопасности, производится по соответствующим методикам. При этом одним из главных исходных параметров при расчете необходимого времени эвакуации является скорость движения людского потока маломобильных групп населения, которая нормируется Приложением «В» СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Из этого следует, что вопрос о необходимости создания зон безопасности может быть решен на основании результатов расчета необходимого времени эвакуации.

Таким образом, предусматривать лифты для перевозки маломобильных групп населения и зоны безопасности в жилых домах любой этажности необходимо на основе строгого прочтения указанных нормативных документов и результатов расчетов, которые проводятся в ходе проектирования.

Учитывая вышеизложенное, требования указанных пунктов сводов правил следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, независимо от фактического наличия в них маломобильных групп населения.

Дополнительно сообщая, что за разъяснением отдельных требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Минстрой России рекомендует обращаться к исполнителю — ООО «Институт общественных зданий».